

K.br.90/24

U IME CRNE GORE

Osnovni sud u Beranama, po sudiji pojedincu Došljak V. Ivanu, uz učešće samostalne referentkinje Fatić Momirke, kao zapisničarke, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog Spalević Radosava, iz Berana, zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti iz čl.168. st.2. u vezi st.1. Krivičnog zakonika Crne Gore, po optužnom predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama Kt.br.92/2024 od 09. maja 2024. godine, nakon održanog glavnog i javnog pretresa, u prisustvu Državne tužiteljke u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama Sujković Amre, oštećenih Asslani Ferdija i Trkulja Nikole, iz Podgorice, okrivljenog i njegovog branioca advokata Rmuš Ratka, iz Berana, donio je dana 07.10.2024. godine, a javno objavio dana 10.10.2024. godine:

P R E S U D U

Okrivljeni Spalević Radosav, sa jedinstvenim matičnim brojem 0101971270056, od oca Miodraga i majke Danice, rođene Spalević, rođen 01.01.1971. godine u Beranama, sa prebivalištem u ulici Osme Crnogorske brigade broj 9/5, opština Berane, državljanin Crne Gore, nezaposlen, razveden, otac troje djece, pismen, sa završenom srednjom školom, siromašnog imovnog stanja, osuđivan: presudom Osnovnog suda u Beranama K.br.203/17, pravosnažnom od 20.03.2018. godine, po čl.221. st.1. KZ CG, na kaznu zatvora u trajanju od 30 /trideset/ dana, uslovno na 1 /jednu/ godinu.

K R I V J E

Što je:

Dana 10.03.2024. godine, oko 11,30 časova, u zgradi u ulici Osme Crnogorske brigade broj 9/5, u Beranama, sposoban da shvati značaj svog djela i upravlja svojim postupcima i svjestan zabranjenosti svog djela, čije je izvršenje htio, prijetnjom da će napasti na život i tijelo oštećenih Asslani Ferda i Trkulja Nikole, ugrozio njihovu sigurnost, na način što je poslije pozdrava i obraćanja od strane oštećenog Ferd Asslanija okrivljenom riječima: „pozivamo vas na jedan poseban skup koji će se održati u Podgorici, povodom pomena svečanosti na Isusovu smrt“ i ponuđene pozivnice istog upitao: „ko ste vi koga predstavljate“, a kada mu je odgovorio „mi smo Jehovini svjedoci“, okrenuo se i sa ormara u hodniku uzeo pištolj, crne boje, NN marke, koji je usmjerio u njihovom pravcu govoreći „bježite odavde, idite“, zbog čega su isti krenuli da silaze niz stepenice, kada su čuli da im je okrivljeni dok su silazili govorio „požurite brže, brže“, što je kod oštećenih izazvalo osjećaj straha i ugroženosti za njihov život.

- čime je učinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti iz čl.168. st.2. u vezi st.1. Krivičnog zakonika Crne Gore.

- pa sud za učinjeno krivično djelo na osnovu navedenih Zakonskih propisa, čl.4. st.2, čl.32, čl.36, čl.42, čl.52, čl.53. i čl.54. Krivičnog Zakonika Crne Gore /KZ CG/ i čl.226. st.2. i čl.374. Zakonika o krivičnom postupku /ZKP-a/:

Izriče:

U S L O V N U O S U D U

Kojom okrivljenom Spalević Radosavu utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 6 /šest/ mjeseci i istovremeno određuje da se ista neće izvršiti ukoliko za vrijeme od 2 /dvije/ godine od dana pravosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo.

Okrivljeni Spalević Radosav obavezuje se da na ime troškova krivičnog postupka - paušala isplati novčani iznos od 30,00 € /trideseteura/, u korist budžeta Crne Gore na žiro račun broj 832 - 150 - 38, u roku od 15 /petnaest/ dana od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Imovinskopravnog zahtjeva za naknadu štete nije bilo.

O b r a z l o ž e n j e

Optužnim predlogom Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama Kt.br.92/2024 od 09. maja 2024. godine, okrivljenom Spalević Radosavu, iz Berana, stavljeno je na teret krivično djelo ugrožavanje sigurnosti iz čl.168. st.2. u vezi st.1. KZ CG.

Na glavnom pretresu održanom dana 07.10.2024. godine, Državna tužiteljka u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama Sujković Amra, u završnoj riječi, ostala je pri podnesenom optužnom predlogu i predložila sudu da okrivljenog Spalević Radosava oglasi krivim za učinjeno krivično djelo ugrožavanje sigurnosti iz čl.168. st.2. u vezi st.1. KZ CG i osudi na kaznu po Zakonu. Ovo imajući u vidu da je iz dokaza izvedenih tokom postupka utvrđeno da je okrivljeni Spalević Radosav u vrijeme, mjesto i na način kako je to opisano u optužnom predlogu učinio krivično djelo koje mu je stavljeno na teret.

Oštećeni Asslani Ferd i Trkulja Nikola, u završnim riječima, pridružili su se krivičnom gonjenju protiv okrivljenog Spalević Radosava, dok nisu postavili imovinskopravni zahtjev za naknadu štete.

Okrivljeni Spalević Radosav, u svojoj odbrani iznesenoj pred Osnovnim državnim tužilaštvom u Beranama u predmetu Kt.br.92/2024 od 27. marta 2024. godine, negirao je da je učinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti iz čl.168. st.2. u vezi st.1. KZ CG. Naveo je da živi u stanu svog pokojnog oca Milorada u ulici Osme Crnogorske brigade broj 9/5 u Beranama, na petom spratu. Dana 10.03.2024. godine, oko 11,30 časova, dok se nalazio u stanu čuo je zvono na vratima, a kada je otvorio ispred su stajale dvije muške osobe koje su mu bile nepoznate i koje su na njegovo pitanje “zbog čega ste došli” kazali “čekamo Hrista, priključite se i prihvatite naše učenje, mi smo Jehovini svjedoci”. Njihove riječi su kod njega izazvale nelagodu, a pošto je ranije imao loše iskustvo jer su njegovu kćerku koja živi u Srbiji vrbovali da bude njihov član i uložio je velike napore da je spriječi u tome, imajući u vidu da se radi o sektu, pa mu se vratio u sjećanje taj period, zbog čega je sa ormana u hodniku uzeo greben kojim bere borovnice, crne boje i sa istim u ruci se obratio tim nepoznatim licima riječima “bježite sa vrata, ne želim da vas vidim”. Nije im uputio ni jednu riječ prijetnje, niti uvrede. Oni su odmah sišli niz stepenice, dok je on zatvorio vrata i ušao u stan. Istog dana je izvršen pretres njegovog stana od strane policijskih službenika OB Berane i tom prilikom kod njega nije pronađeno oružje koje i ne posjeduje. Nije imao namjeru da ugrozi sigurnost ovih osoba koje su došle na njegova vrata bez ikakvog poziva i najave.

Okrivljeni Spalević Radosav, u svojoj odbrani iznesenoj pred sudom negirao je da je učinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti iz čl.168. st.2. u vezi st.1. KZ CG, koje mu je stavljeno na teret. Pojasnio je da je krivične prilike ugledao dva lica koja su bila ispred ulaznih vrata i kada su mu kazali povod njihovog dolaska, neprijatno se osjetio jer je imao negativno iskustvo povodom njegove kćerke zbog pokušaja vrbovanja i

učlanjenja u Jehovine svjedoke. U takvom stanju se okrenuo i sa ormara koji se nalazio u neposrednoj blizini posegao da uzme ključ od ulaznih vrata kako bi ista zatvorio i zaključao, ali kako istog nije bilo na mjestu gdje ga inače drže dohvatio je greben koji se, takođe, nalazio na ormaru i onda se okrenuo prema njima dvojici i kazao „bježite sa vrata, ne želim da vas vidim, gubite se“. Nije im prilazio, nije im prijetio, nije zamahivao grebenom, već je isti držao u svojoj desnoj ruci do svog tijela. Za greben se mašio sasvim slučajno jer nije pronašao ključ kako bi zaključao vrata, a to je uradio i iz straha koji je osjetio jer je smatrao da ga ove dvije osobe mogu ugroziti. Oni prema njemu nisu preduzimali nikakve radnje, nisu mu prilazili, nisu mu prijetili, već su na njegovo traženje da odu bez riječi otišli i to u početku sporim hodom, a na njegovo insistiranje da brže odu, oni su ubrzali svoj hod. U stanu živi sam, a u trenutku kada se desio ovaj događaj u dnevnom boravku stana su bili njegov brat od strica Spalević Radić i njegova supruga Spalević Sidora. Oni nisu prisustvovali događaju, ali su mu kazali da su čuli galamu iz hodnika i pitali su ga šta se dešavalo, pa im je ukratko kazao šta se dogodilo. Poslije izvjesnog vremena dobio je poziv od službenika policije, uredno se odazvao i saslušan je na okolnosti ovog događaja. Pitali su ga da li je imao pištolj kod sebe i kazao je da nije, već greben koji je slučajno uzeo sa ormara. Izvršen je pretres njegovog stana i nije pronađeno nikakvo oružje, a i ne posjeduje nikakvo oružje registrovano na njegovo ime. Žao mu je što je došlo do ove situacije i obećava da se to više nikada neće desiti, a da je prilikom saslušanja u prostorijama OB Berane iskoristio priliku i izvinuo se zbog svog ponašanja oštećenim Asslani Ferdu i Trkulja Nikoli i pružio im ruku što su oni prihvatili. U završnoj riječi, u potpunosti je prihvatio završnu riječ svog branioca advokata Rmuš Ratka i zatražio od suda da ga oslobodi odgovornosti.

Branilac okrivljenog Spalević Radosava advokat Rmuš Ratko, u završnoj riječi, naveo je da optužba stoji samo na golej tvrdnji oštećenih da je njegov branjenik imao vatreno oružje, a što je kod njih izazvalo osjećaj ugroženosti. Obzirom da tokom postupka nije dokazano da je okrivljeni Spalević Radosav učinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret, zatražio je da ga sud oslobodi optužbe i da posebno ima u vidu životnu situaciju njegove kćerke, činjenicu da je nepovredivost stana ustavna kategorija i da je pravo ispovijedanja vjere Ustavom garantovano. Činjenica da je okrivljeni Spalević Radosav bio usplahiren ne može predstavljati ništa osim njegovog mentalnog sklopa i posmatranja neke religiozne pojave, a ni u kojem slučaju bilo kakvu mržnju i netrpeljivost.

Radi pravilnog i zakonitog presuđenja predmetne krivične stvari sud je na glavnom pretresu, u dokaznom postupku, izveo sljedeće dokaze:

saslušao oštećene Asslani Ferda i Trkulja Nikolu; saslušao svjedoke Spalević Radića i Spalević Sidoru; izvršio uvid u zapisnik o pretresanju Uprave policije, OB Berane, broj 1072/4 od 10.03.2024. godine; izvršio uvid u akt Ministarstva unutrašnjih poslova, Područne jedinice za uprave poslove, državljanstvo i strance Berane, broj 20 UPI-220-24/5652/2 od 09.05.2024. godine; i pročitao uvjerenje izvoda iz registra kaznenih evidencije Ministarstva pravde Crne Gore za okrivljenog Spalević Radosava.

Nakon sprovedenog dokaznog postupka cijeneći navode optužbe, odbranu okrivljenog i izvedene pobrojane dokaze, u smislu čl.16. i čl.370. ZKP-a, dovodeći ih u vezu jedne sa drugim, sud je stao na stanovište da su činjenice iz činjeničnog opisa izreke presude u svemu dokazane i da je okrivljeni Spalević Radosav učinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti iz čl.168. st.2. u vezi st.1. KZ CG, koje mu je optužnim predlogom Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama Kt.br.92/2024 od 09. maja 2024. godine, stavljeno na teret, pa ga je oglosio krivim i krivičnopravno odgovornim jer nije bilo osnova koji bi isključivali postojanje krivičnog djela

i krivičnopravne odgovornosti okrivljenog. Sud je cijenio navode odbrane okrivljenog Spalević Radosava da nije učinio krivično djelo stavljeno mu na teret, pa je takvu njegovu odbranu našao sračunato datom u namjeri izbjegavanja krivice. To, iz razloga jer činjenično utvrđenje navedeno u izreci presude proizilazi iz iskaza oštećenih Asslani Ferda i Trkulja Nikole, koje je sud našao jasnim i istinitim. Iz istih dokaza jasno je utvrđeno da je okrivljeni Spalević Radosav kritične prilike svojim djelovanjem ugrozio sigurnost oštećenih koji su njegovo djelovanje shvatili kao prijetnju koja je kod njih izazvala osjećaj straha i osjećaj nesigurnosti, odnosno da su isti osnovano vjerovali u ostvarivanje prijetnje. Kako je prijetnja ozbiljna onda kada je objektivno podobna da kod onoga kome je upućena izazove osjećaj straha ili uopšte osjećaj nesigurnosti, nesumnjivo je utvrđeno da je djelovanje okrivljenog Spalević Radosava – koji je poslije pozdrava i obraćanja od strane oštećenog Asslani Ferda riječima: „pozivamo vas na jedan poseban skup koji će se održati u Podgorici, povodom pomena svečanosti na Isusovu smrt“ i ponuđene pozivnice istog upitao: „ko ste vi, koga predstavljate“, a kada mu je odgovorio „mi smo Jehovini svjedoci“, okrenuo se i sa ormara u hodniku uzeo pištolj, crne boje, NN marke, koji je usmjerio u pravcu oštećenih govoreći „bježite odavde, idite“, zbog čega su isti krenuli da silaze niz stepenice, kada su čuli da im je okrivljeni dok su silazili govorio „požurite brže, brže“, predstavljale prijetnju koja je bila ozbiljna s obzirom na priliku i okolnosti pod kojima je upućena. Posljedica predmetnog krivičnog djela određuje se subjektivno, što znači da nije potrebno da je sigurnost oštećenih Asslani Ferda i Trkulja Nikole kritične prilike i objektivno bila ugrožena. S toga, u konkretnom slučaju sud zaključuje da su oštećeni Asslani Ferd i Trkulja Nikola kao pasivni subjekti navedeno djelovanje okrivljenog Spalević Radosava shvatili kao prijetnju i dali sudu valjane razloge u tom pravcu.

Iz iskaza oštećenog Asslani Ferda vidi se da je dana 10.03.2024. godine kao član registrovane vjerske zajednice Jehovini svjedoci, čije je sjedište u Podgorici, sa oštećenim Trkulja Nikolom, koji je, takođe, član te zajednice, došao u Berane, kako bi građanima Berana uručio pozivnice za spomen svečanosti Hristove smrti. Oko 11,30 časova, ušli su u bijeli soliter, koji ima devet spratova i krenuli do devetog sprata, gdje su pozvonili na sva vrata sa namjerom da uruče pozivnice. Neki od stanara zgrade nisu bili u stanovima, neki su odbili da prihvate pozivnicu, a dosta njih je prihvatilo poziv. Dolaskom na peti sprat pozvonili su na vrata sa pločicom na kojoj je pisalo Spalević Milorad i vrata je otvorila muška osoba kojoj su nazvali dobar dan, nakon čega mu se obratio riječima „pozivamo vas na jedan poseban skup koji će se održati u Podgorici, povodom pomena svečanosti na Isusovu smrt“, nudeći mu pozivnicu koju je držao u ruci. Na njegove riječi taj čovjek je reagovao tako što ga je pitao „ko ste vi, koga predstavljate“ i on mu je odgovorio „mi smo Jehovini svjedoci“. Tada se ova muška osoba visoka oko 1,90 m, tamne puti, kratke kose, okrenula i sa ormara u hodniku uzela pištolj, crne boje, koji je držeći u ruci usmjerio u njegovom pravcu govoreći „bježite odavde, idite“. On je tada zajedno sa oštećenim Trkulja Nikolom pošao niz stepenice, govoreći mu „izvinite što smo vas uznemirili, nije mi bila namjera“. Dok su silazili niz stepenice čuo je da je ovaj nepoznati muškarac govorio „požurite, brže, brže“. Nakon što su izašli iz zgrade, slučaj su prijavili policiji, gdje su nakon kraćeg vremena priveli to lice sa kojim se rukovao i kazao mu „nismo trebali ovdje da završimo“. Kritične prilike se osjetio ugroženim za svoj život i sigurnost i osjetio se uznemirenim. Zna šta je greben i kako isti izgleda i kategorički tvrdi da je okrivljeni Spalević Radosav kritične prilike držao pištolj u ruci, a ne nikako greben ili, pak, neki drugi predmet. Molio je sud da bude što blaži prema okrivljenom Spalević Radosavu i na neki način želi da ga zamoli da ubuduće samo razmisli o svojim stavovima prema njihovoj organizaciji, odnosno da pokuša da shvati njihov rad i da ih ne naziva pogrđnim imenima - sekta.

Iz iskaza oštećenog Trkulja Nikole vidi se da je dana 10.03.2024. godine, oko 11,30 časova, bio u Beranama sa svojim prijateljem – oštećenim Asslani Ferdom, a razlog njihovog boravka je bilo uručivanje pozivnica za spomen svečanosti Hristove smrti. Član je registrovane vjerske zajednice Jehovini svjedoci, čije je sjedište u

Podgorici. Dana 10.03.2024. godine, radi uručivanja pozivnica došli su u ulicu Osme crnogorske i ušli u stambenu zgradu kako bi stanarima podijelili pozivnice za spomen svečanosti. Na petom spratu zgrade pozvonili su na vrata koja je otvorila muška osoba, visoka oko 1.90 m, starosti oko 50 godina, kome su ponudili pozivnicu. Isti ih je upitao „ko ste i šta hoćete, u ime koga dolazite“, na šta mu je oštećeni Asslani Ferd odgovorio „mi smo Jehovini svjedoci“. Tada se ta muška osoba okrenula i sa ormara u hodniku uzela pištolj tamne boje koji je držeći u ruci usmjerio u njihovom pravcu govoreći im više puta „gubite se odavde“. Kada su videli oružje odmah su sišli niz stepenice, izašli i zgrade i prijavili slučaj policiji. Kritične prilike je osjetio ugroženost za svoj život i sigurnost, uznemirenost i očekivao je najgore. Kategorički tvrdi da je kritične prilike okrivljeni u ruci držao pištolj koji je usmjerio prema njemu i oštećenom Asslani Ferdu. Molio je sud da okrivljenog Spalević Radosava što blaže kazni i izražava očekivanja da će ga nadležni državni organi uzeti u zaštitu kako bi slobodno ispovijedao svoje stavove i viđenja.

Sud je cijenio i u potpunosti prihvatio iskaze oštećenih Asslani Ferda i Trkulja Nikole, nalazeći da su na realan, precizan i uvjerljiv način prezentirali tok dešavanja kritičnog događaja. Navedene iskaze sud je našao istinitim, cijeneći ih kao dokaze od presudne važnosti za razjašnjenje predmetne krivičnopravne stvari. Iz istih je utvrđeno sljedeće: da su se dana 10.03.2024. godine, oko 11,30 časova, nalazili u zgradi u ulici Osme Crnogorske brigade broj 9/5, u Beranama; da su pozvonili na vrata stana u kojem živi okrivljeni Spalević Radosav koji je tada prijetnjom da će napasti na život i tijelo oštećenih Asslani Ferda i Trkulja Nikole, ugrozio njihovu sigurnost, na način što je poslije pozdrava i obraćanja od strane oštećenog Ferd Asslanija okrivljenom riječima: „pozivamo vas na jedan poseban skup koji će se održati u Podgorici, povodom pomena svečanosti na Isusovu smrt“ i ponuđene pozivnice istog upitao: „ko ste vi koga predstavljate“, a kada mu je odgovorio „mi smo Jehovini svjedoci“, okrenuo se i sa ormara u hodniku uzeo pištolj, crne boje, NN marke, koji je usmjerio u njihovom pravcu govoreći „bježite odavde, idite“, zbog čega su isti krenuli da silaze niz stepenice, kada su čuli da im je okrivljeni dok su silazili govorio „požurite brže, brže“. Isti saglasno ističu da je okrivljeni Spalević Radosav kritične prilike u ruci držao pištolj koji je usmjerio u njihovom pravcu. Time je odbrana okrivljenog jasno negirana. Nedvosmisleno se utvrđuje da je kritične prilike oštećenim Asslani Ferdu i Trkulja Nikoli bila ugrožena sigurnost i da je opisano djelovanje okrivljenog Spalević Radosava po svom karakteru i okolnostima predstavljalo prijetnju podobnu da izazove osjećaj straha, lične ugroženosti i nesigurnosti, pa samim tim i podobnu da ugrozi život i tijelo oštećenih. Jasno je utvrđeno da su oštećeni Asslani Ferd i Trkulja Nikola osnovano vjerovali da je prijetnja ostvarljiva, pa su samim tim u radnjama okrivljenog Spalević Radosava sadržani svi bitni elementi predmetnog krivičnog djela.

Iz iskaza svjedoka Spalević Radiča vidi se da mu je okrivljeni Spalević Radosav rođak i da se tačnog datuma ne može sjetiti, ali misli da se radilo o martu mjesecu 2024. godine, kada je došao iz sela Šekular u grad kako bi nešto trgovao sa suprugom Spalević Sidorom. Nakon završetka tih poslova dogovorio se sa okrivljenim Spalević Radosavom da svrate kod njega da popiju kafu i da ih potom preveze nazad do sela Šekular. Tako je i bilo, pa su on i njegova supruga sjedjeli sa okrivljenim Spalević Radosavom u dnevnom boravku njegovog stana i pili su kafu, da bi se u jednom trenutku začulo zvono zbog čega je okrivljeni ustao, izašao iz dnevnog boravka i otišao prema ulaznim vratima. Vrata koja postoje između dnevnog boravka i hodnika okrivljeni nije zatvorio za sobom, ali zbog rasporeda u stanu i takvog ugla ni on, ni njegova supruga nisu mogli da vide ko je bio na ulaznim vratima. U jednom trenutku je začuo riječi koje je okrivljeni Spalević Radosav izgovorio i to „bježite, idite brzo odavde“. On te riječi nije izgovorio previše glasno već normalnim tonom, nakon čega je zatvorio ulazna vrata i ista zaključao jer je to jasno čuo. Čuo je samo riječi koje je okrivljeni Spalević Radosav izgovorio, ali ne i riječi druge strane, a sve je to trajalo vrlo kratko i to možda 20 - 30 sekundi. Nakon toga, okrivljeni Spalević Radosav se vratio u dnevni boravak i bio je vidno uznemiren. U rukama nije držao nikakav

predmet. Pitao ga je šta se dogodilo i on nije mogao da mu kaže u tom trenutku ništa. Nisu ni kafu ispili, a okrivljeni Spalević Radosav je dobio telefonski poziv od službenika policije koji su tražili da dođe u njihove prostorije. On je to i učinio, dok je on sa suprugom otišao.

Iz iskaza svjedoka Spalević Sidore vidi se da sa suprugom Spalević Radičem živi u selu Šekular, opština Berane i misli da se radilo o martu mjesecu 2024. godine, kada su njih dvoje poslije grada pošli do stana okrivljenog Spalević Radosava kako bi popili kafu i kako bi ih on potom prevezao do kuće. Dok su bili kod njega, u jednom trenutku se začulo zvono i okrivljeni je izašao iz dnevnog boravka čija vrata nije zatvarao za sobom. Kada je otvorio ulazna vrata čula je okrivljenog Spalević Radosava da je kazao „idite odavde brzo“ nakon čega je zatvorio vrata, ista zaključao i odmah se vratio u dnevni boravak. Nije svraćao u neku drugu prostoriju i bio je vidno uznemiren. Sjeća se da je pominjao Isusa i dvoje ljudi, ali se detalja ne sjeća. Poslije 5 do 10 minuta okrivljeni Spalević Radosav je dobio telefonski poziv i kazao da su ga zvali iz policije, pa se odazvao pozivu, dok su ona i njen suprug otišli.

Iskaze saslušanih svjedoka Spalević Radiča i Spalević Sidore sud je cijenio, ali iste nije mogao prihvatiti kao dokaze koji bi potvrdili navode odbrane okrivljenog Spalević Radosava, sa kojim su u srodničkim odnosima. Isti iskazi su jasno dati u cilju olakšavanja krivičnog položaja okrivljenog Spalević Radosava. Naime, navedene svjedoke okrivljeni i ne navodi u svojoj odbrani iznesenoj pred Osnovnim državnim tužilaštvom u Beranama, već ih pominje tek u svojoj odbrani iznesenoj pred sudom, ističući da oni nisu prisustvovali događaju, ali su mu kazali da su čuli galamu iz hodnika i pitali ga šta se dešavalo, pa im je ukratko kazao šta se dogodilo. Navedeni svjedoci tvrde da su se kritične prilike nalazili u dnevnoj sobi okrivljenog, navodeći da je pošto je neko pozvonio, okrivljeni pošao da otvori vrata, a pri tom nije zatvarao vrata od dnevne sobe. Svjedok Spalević Radič tvrdi da je čuo da je okrivljeni izgovorio riječi „bježite, idite brzo odavde“, normalnim tonom, nakon čega je zatvorio ulazna vrata i ista zaključao, a potom se vratio u dnevni boravak vidno uznemiren, bez ikakvog predmeta u rukama, pa ga je pitao šta se dogodilo i on nije mogao da mu kaže ništa. Svjedok Spalević Sidora tvrdi da je čula okrivljenog Spalević Radosava da je kazao „idite odavde brzo“ nakon čega je zatvorio vrata, ista zaključao i odmah se vratio u dnevni boravak, vidno uznemiren, te da se sjeća da je pominjao Isusa i dvoje ljudi. Obzirom na razlike u kazivanjima ovih svjedoka i okrivljenog Spalević Radosava, jasno proizilazi da su isti iskazi dati u namjeri olakšavanja krivičnog položaja okrivljenog i zato ih je sud cijenio neubjedljivim. To, posebno cijeneći jasne i detaljne navode oštećenih Asslani Ferda i Trkulja Nikole.

Uvidom u zapisnik o pretresanju Uprave policije, OB Berane, broj 1072/4 od 10.03.2024. godine, vidi se da je pretresanje izvršeno po naredbi Osnovnog suda u Beranama Kri.br.37/24 od 10.03.2024. godine, koje je donesena u 18,00 časova, te da prilikom pretresanja stana okrivljenog Spalević Radosava nisu nađeni stvari i predmeti „koji su interesantni za službu“. Pretresanje je završeno u 19,10 časova.

Uvidom u akt Ministarstva unutrašnjih poslova, Područne jedinice za uprave poslove, državljanstvo i strance Berane, broj 20 UPI-220-24/5652/2 od 09.05.2024. godine, vidi se da okrivljeni Spalević Radosav ne posjeduje oružje registrovano kod ovog organa.

Sud je cijenio navedene pisane dokaze, ali iste nije mogao prihvatiti kao dokaze navoda odbrane okrivljenog Spalević Radosava. To, cijeneći da se pretresanje prostorija okrivljenog izvršilo po naredbi Osnovnog suda u Beranama Kri.br.37/24 od 10.03.2024. godine, donesenoj u 18,00 časova, dok se kritični događaj desio isto dana oko 11,30 časova. Za navedeno vrijeme okrivljeni je mogao skloniti oružje iz stana, posebno znajući da je protiv njega podnesena prijava od strane oštećenih, obzirom da je u međuvremenu dobio poziv od policije da pođe u stanicu i da da izjavu. Dalje, kod činjenice da se oružje može posjedovati nelegalno – bez njegove registracije, akt Ministarstva unutrašnjih poslova, Područne jedinice za uprave poslove, državljanstvo i strance Berane, broj 20 UPI-220-24/5652/2 od 09.05.2024. godine, iz kog proizilazi da okrivljeni Spalević Radosav ne posjeduje oružje registrovano kod ovog organa, ne može se prihvatiti kao dokaz iz kog bi se dalo nedvosmisleno zaključiti da isti ne posjeduje oružje. Navedeno, opet cijeneći navode oštećenih Asslani Ferda i Trkulja Nikole, koji su saglasno istakli da kritične prilike okrivljeni Spalević Radosav nije u ruci držao greben, kao što tvrdi u svojoj odbrani, već pištolj koji je usmjerio u njihovom pravcu.

Pravnom analizom naprijed utvrđenog činjeničnog stanja sud je našao da su se u opisanim radnjama okrivljenog Spalević Radosava stekla sva bitna obilježja bića krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti iz čl.168. st.2. u vezi st.1. KZ CG, koje mu je optužnim predlogom Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama Kt.br.92/2024 od 09. maja 2024. godine, stavljeno na teret. Naime, tokom postupka, nesumnjivo je utvrđeno da je okrivljeni Spalević Radosav, dana 10.03.2024. godine, oko 11,30 časova, u zgradi u ulici Osme Crnogorske brigade broj 9/5, u Beranama, sposoban da shvati značaj svog djela i upravlja svojim postupcima i svjestan zabranjenosti svog djela, čije je izvršenje htio, prijetnjom da će napasti na život i tijelo oštećenih Asslani Ferda i Trkulja Nikole, ugrozio njihovu sigurnost, na način što je poslije pozdrava i obraćanja od strane oštećenog Asslani Ferda okrivljenom riječima: „pozivamo vas na jedan poseban skup koji će se održati u Podgorici, povodom pomena svečanosti na Isusovu smrt“ i ponuđene pozivnice istog upitao: „ko ste vi koga predstavljate“, a kada mu je odgovorio „mi smo Jehovini svjedoci“, okrenuo se i sa ormara u hodniku uzeo pištolj, crne boje, NN marke, koji je usmjerio u njihovom pravcu govoreći „bježite odavde, idite“, zbog čega su isti krenuli da silaze niz stepenice, kada su čuli da im je okrivljeni dok su silazili govorio „požurite brže, brže“, što je kod oštećenih izazvalo osjećaj straha i ugroženosti za njihov život. Do ovakvog činjeničnog utvrđenja, sud je došao nakon detaljne analize odbrane okrivljenog Spalević Radosava - koji je negirao izvršenje predmetnog krivičnog djela, te jasnih iskaza oštećenih Asslani Ferda i Trkulja Nikole - koji su se decidno izjasnili da su opisano djelovanje okrivljenog shvatili kao prijetnju i da je isto kod njih izazvalo osjećaj straha, odnosno osjećaj nesigurnosti. Imajući u vidu da se radnja krivičnog djela stavljenog na teret okrivljenom Spalević Radosavu odnosi na prijetnju napadom na život ili tijelo, a posebno na lišavanje života ili povredu tjelesnog integriteta oštećenih, sud nalazi da je djelovanje okrivljenog Spalević Radosava kritične prilike kod oštećenih Asslani Ferda i Trkulja Nikole objektivno izazvalo osjećaj straha i nesigurnosti. Posljedica predmetnog krivičnog djela jeste ugroženost pasivnog subjekta - oštećenog, koja se manifestuje u njegovom osjećanju nesigurnosti, a samim tom nije potrebno da je sigurnost oštećenog bila i objektivno ugrožena. U konkretnom slučaju, očigledno je da su oštećeni Asslani Ferd i Trkulja Nikola, kao pasivni subjekti, opisano djelovanje okrivljenog Spalević Radosava ozbiljno shvatili kao prijetnju i za to sudu dali valjane razloge. Te, s toga, sud nalazi da u radnjama okrivljenog Spalević Radosava postoje subjektivna i objektivna obilježja bića krivičnog djela za koje je optužen. Djelujući na opisani način, okrivljeni Spalević Radosav postupao je sa umišljajem, svjestan da svojim radnjama prijeti napadom na život i tijelo, a usljed kojih je kod oštećenih Asslani Ferda i Trkulja Nikole nastupilo osjećanje straha i ugroženosti, pa je i pored takve svijesti htio postizanje zabranjene posljedice.

Prilikom odlučivanja o izboru, vrsti i visini krivične sankcije koju u konkretnom slučaju treba primijeniti prema okrivljenom Spalević Radosavu za naprijed navedeno krivično djelo, sud je imao u vidu sve okolnosti u smislu čl.42. KZ CG. Tako je od olakšavajućih okolnosti na strani okrivljenog Spalević Radosava sud cijenio i uzeo u obzir da se radi o ocu troje djece, nezaposlenom, siromašnog imovnog stanja, dok je kao otežavajuća okolnost cijenjena njegova ranija osuđivanost. Cijenivši navedene okolnosti, sud je okrivljenom Spalević Radosavu za učinjeno krivično djelo ugrožavanje sigurnosti iz čl.168. st.2. u vezi st.1. KZ CG, izrekao uslovnu osudu kojom mu je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci i istovremeno odredio da se ista neće izvršiti ukoliko za vrijeme od dvije godine od dana pravosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo. Imajući posebno u vidu činjenicu da bi izricanje efektivne zatvorske kazne negativno uticalo na život okrivljenog Spalević Radosava, sud je uvjerenja da će se uslovnom osudom kao mjerom upozorenja, u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija predviđenih čl.4. st.2. KZ CG, postići svrhe uslovne osude iz čl.52. istog Zakonika, jer se osnovano može očekivati da će uslovna osuda kao mjera upozorenja uz prijetnju kaznom, dovoljno uticati na okrivljenog Spalević Radosava da više ne čini krivična djela.

Paušalni iznos odmjeren s obzirom na složenost i trajanje krivičnog postupka, te imovnog stanja okrivljenog Spalević Radosava, shodno čl.226. ZKP-a.

Imovinskopravnog zahtjeva za naknadu štete nije bilo.

Sa iznijetih razloga, odlučeno je kao u izreci presude.

OSNOVNI SUD U BERANAMA

Dana, 10.10.2024. godine.

Zapisničarka S U D I J A

Fatić Momirka DOŠLJAK V. IVAN

PRAVNA POUKA:

Protiv ove presude može se izjaviti žalba Višem sudu u Bijelom Polju, u roku od 8 /osam/ dana od dana prijema pismenog otpavka, preko ovog suda u dva primjerka.